

## 六、企业的性质

参考阅读：教材第6章、12.3-12.5  
相关文献晦涩，听讲为上。

making automobiles. It was the ultimate assembly line.  
k basic raw materials like coal, iron ore, and limestone  
m into brand new automobiles in only 72 hours.

## 1930年代的福特工厂



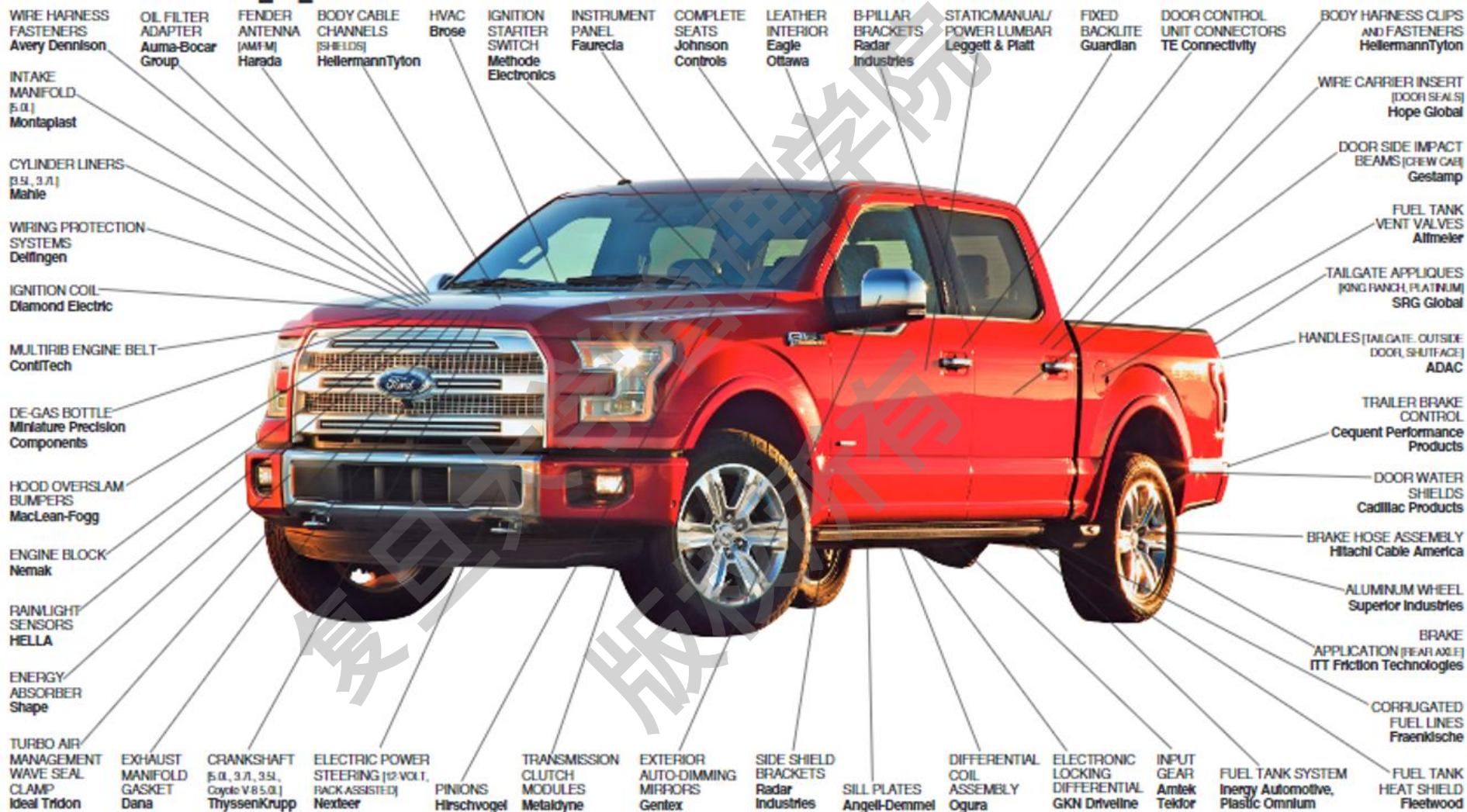
1930s

Rotunda  
Drive



RAPID GROWTH









- 资金限制使得企业无法替代市场？
- 企业需要一定规模和必要的投入？
- 有些产业生态系统处于发展的初期，难以分工，只能由个别企业全链条承担，导致可能的市场关系被企业内部关系所替代？

- 市场关系与企业内部关系
  - 市场关系的特征
  - 企业内部关系的特征
  - 从生活中的现象理解市场交易费用
- 交易费用的分类
- 进一步的理解
  - 张五常的理解
  - 不确定性与股权合约

# 一、市场关系与企业内部关系

## 1，市场关系的特征

- 供、求之间以价格实现交易。
- 大量的交易要持续一段时间，这个期间内要保障交易的完成，需要合约。
  - 合同都有个结构，不单单是个价格条款
    - IBM的计算机租赁
  - 要有承诺及其履行，有第三方，甚至国家强力的保障。

“不带剑的契约不过是一纸空文，他毫无力量保障一个人的安全。”
  - 合同的制定、履行是**有成本**的，难执行的合同会被淘汰。

## 2, 企业内部关系的特征



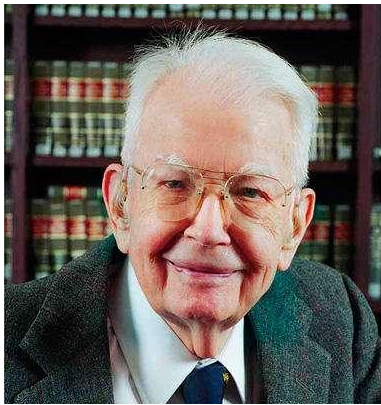
“企业管理者都是独裁”

“你去看看中国现在成功的大企业，都是一个强势的领导，都是大权独揽，而且是专制的”



“乔布斯是独裁统治” “他在工作中肆无忌惮地使用权力”

企业内部表现为科层组织的命令和监督



科斯 (1911-2013)

## 科斯之问：既然市场交易机制可以协调生产和需求，为什么存在企业这样的组织？

- 战略规划部，为什么不可以通过咨询公司，或者发布课题？
- 法务部，为什么不可以通过合作的律师事务所？
- 厂房、生产线、车队，可以与其所有者形成租约。如同麦当劳与怡斯宝特、德系车与合作百年的零部件供应商一样。
- 员工的工作，可以市场交易形成计件市场关系。为什么不可以和工人进行服务交易，就像你进理发店一样，剪一次头发给人家40元？

## ■ 科斯的看法

- 价格机制的运作有交易费用，企业是为了减低交易费用而产生的。
- 列宁忽视组织成本，主张计划覆盖全社会。
- 企业的边界：市场交易费用和相应的企业内部组织管理成本在边际上相等。

# 腾讯集团反舞弊通报

原创 阳光腾讯 阳光腾讯

2023-01-16 10:30 发表于广东

2022年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯“腾讯高压线”案件70余起，100余人因触犯“腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。全年查处的案件和人员数量较2021年有所增加，针对公司内部出现的贪

## 美团2022年大反腐：查处刑事案件41起，移送司法机关107人



新浪科技

01.13 16:15

## 因腐败获刑7年，快手第一大反腐案落锤

2022-04-25 08:37 北京 来源：澎湃新闻

一人贪掉6000万！王健林怒了！万达4人贪腐近亿元！被移交司法！

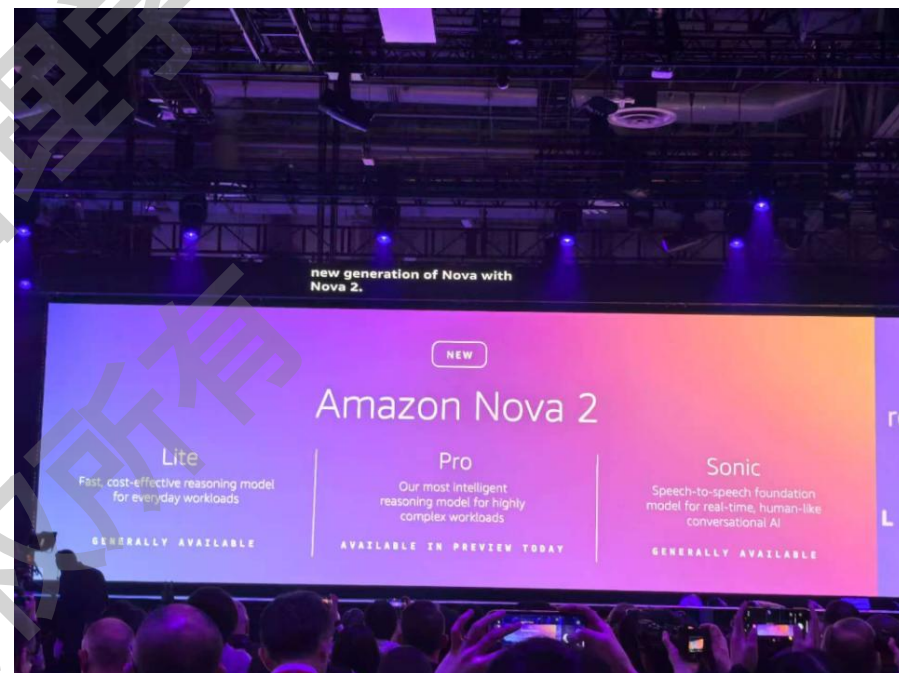
### 3, 从生活中的现象理解市场交易费用

- 旅店不按用量收水电费
- 上海出租车通常不当街议价
- 戏院和球赛的好座位票价通常定得相对低
- 某些商业地产、房东的租金略低；“效率工资”

## 二、市场交易费用的分类

### 1, 直接交易费用

- 发现交易对象和发现价格的成本
  - “发现”是十分昂贵的。明星带货
  - 修手机、搬空调、Best Buy的经历
- 交易谈判的成本
  - 为什么讨价还价？
  - “资产专用性”越高，市场交易关系转化为企业内部关系的可能性越大。
- 执行交易合同的成本
  - 外企初创企业找国内的生产企业
  - 换假、理发店的会员卡
  - 商务舱贵Vs. 剧院的好位置便宜



亚马逊云科技CEO, Matt Garman

# 阿尔奇安 & 德姆塞茨

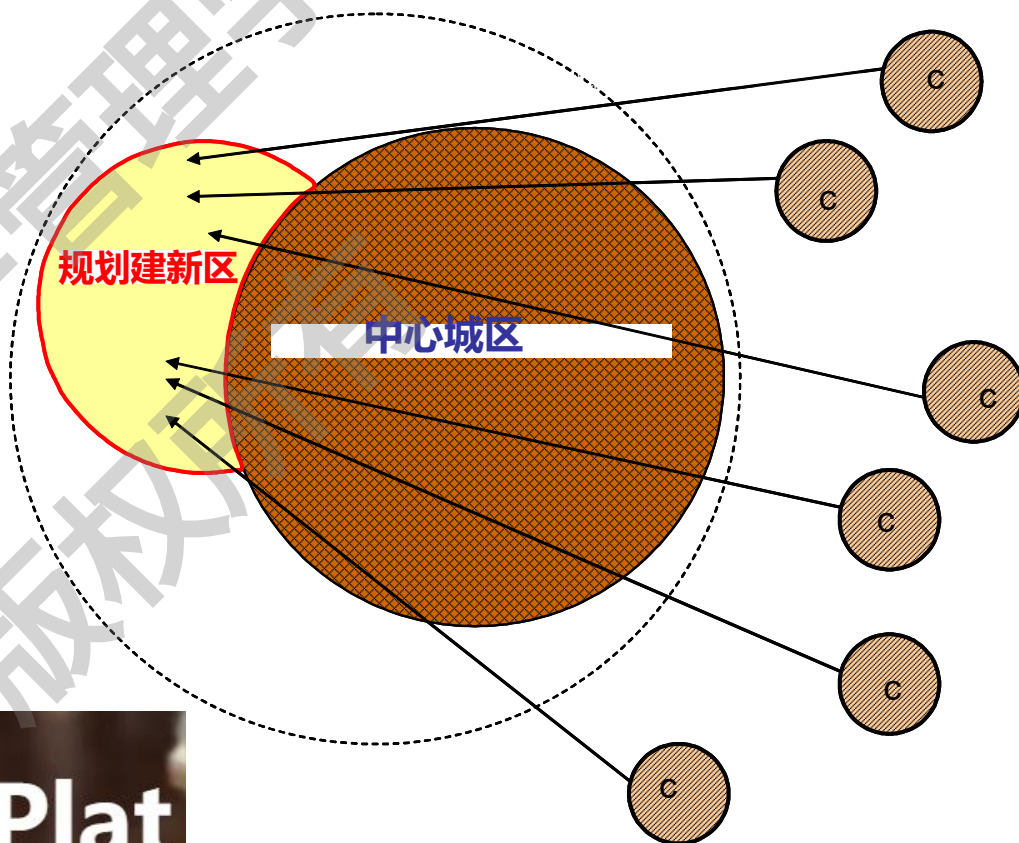


- 强调一类市场交易费用——由存在团队效应时的“搭便车”引发
  - 很多生产有团队效应。
    - 抬石头、拉纤、乐队、油画村、多人做的企划方案、普遍的分工合作
  - 团队效应好是好，但会“搭便车”，有交易费用，于是“监督”有必要存在。进而监督监督者，形成科层组织。

## 2，支撑市场运作的费用

- 市场作为一种组织和制度的搭建、维持费用

比如：  
建设用地“增减挂钩”



**卡奥斯COSMOPlat**

创全球引领的世界级工业互联网平台

### 3，建立交易前提所需要的费用

- 产权界定、保障的费用
  - 市场交易的前提是产权有清晰的界定和受到保护。因此界定、保障产权对应的费用为交易费用。
  - 实体清单、额外关税、配额、摇号、“资本主义尾巴”等，反向说明。
- 改变一整套制度的成本

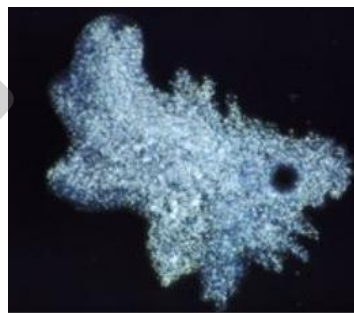
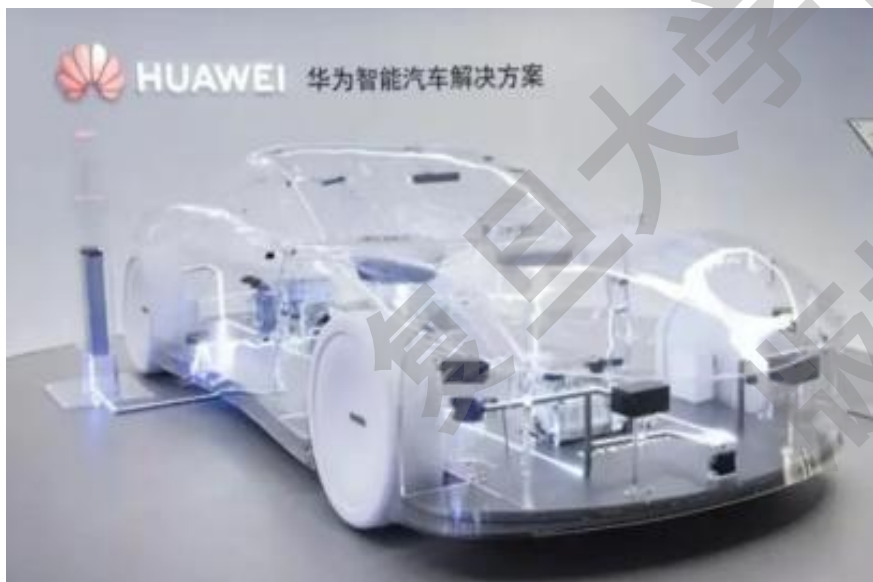
# 三、进一步的理解

## 1, 之一 ——张五常的思想:

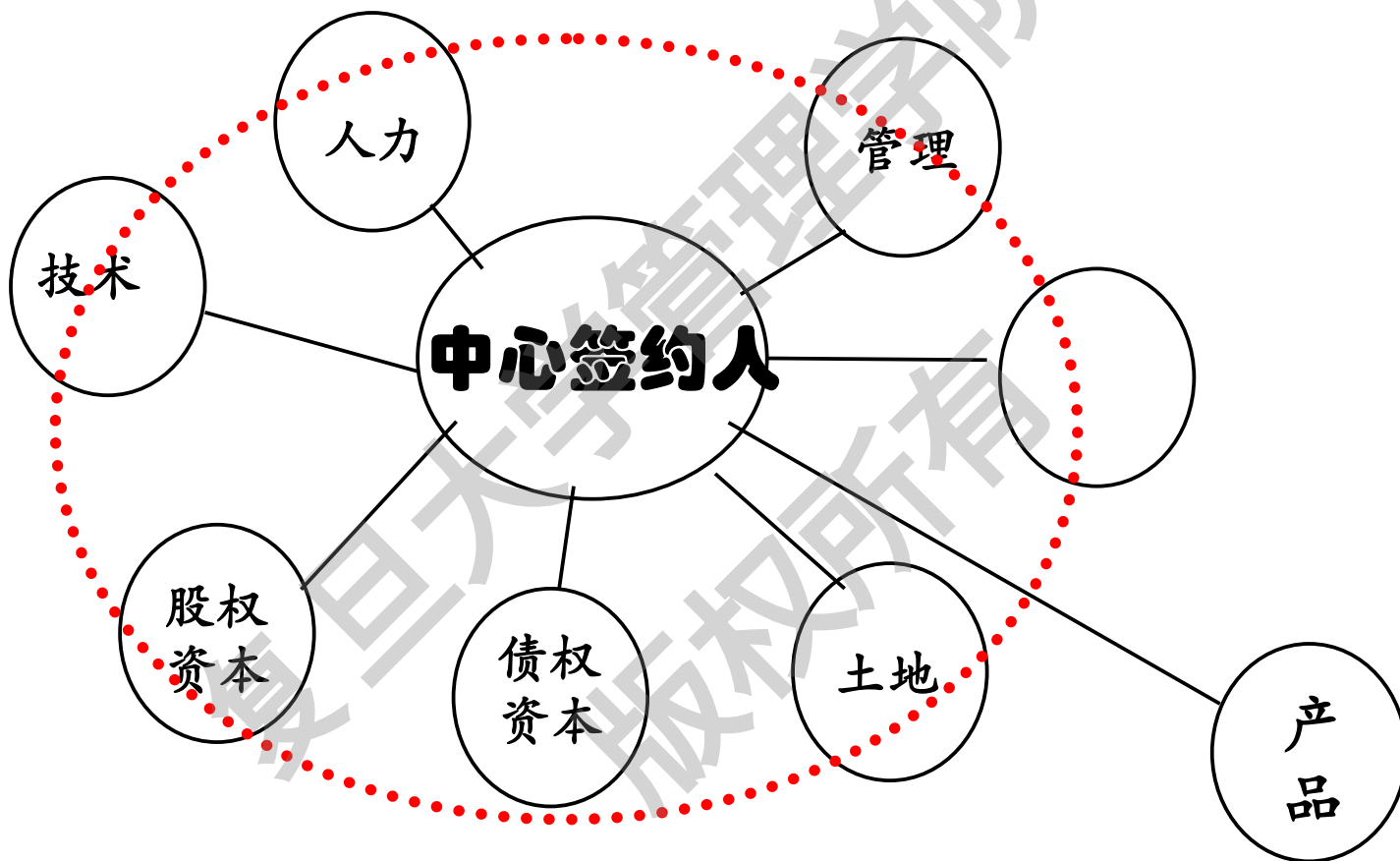
- 不是企业代替市场，而是一种合约代替另一种合约。
- 要素合约代替了产品合约
- 长期合约代替了短期合约



**“从生产组织的角度看，公司能否被界定根本不重要。”**



# 引申出企业家概念：中心签约人



“我们买地的钱哪来的？集资，投资者给我们钱或我们借钱。设计谁做？请别人做。施工请别人施工，卖房子请别人卖，物业也是请别人管理。那么我们创造了什么呢？好像没有什么。”



## 2, 进一步的理解之二——不确定性与股权合约

- 管理学院想给新院区大楼买火灾险，买得到吗？
- 你开车风格狂野，保险公司会提供车险吗？
- 梅西的膝盖可不可以投保？
- 一个病怏怏的人针对大病和意外事故购买保险，能实现吗？
- “风险”有可预测的发生概率，可有对冲操作、保险市场应对。

Kalshi



- 一个买卖人可能赚或亏，能买到保本险吗？
- “不确定性”缺少各类情形出现的事先概率判断，无法通过保险消解。
  - 有些“不确定性”因技术进步会转化为“风险”甚至“确定性”。但“不确定性”本身无法消除。
- 市场的性质：风险？不确定性？

不确定性至少包括：

1) 市场需求、预期和上游产品供给、价格的不确定  
麻辣月饼？太空旅行？汇率？疫情？百模大战谁会赢？



“牵手门”女主同款裙子成爆款，售价  
618狂赚百万，商家：太突然

< 推荐 宝贝 新品

两年前的款式  
今天突然爆单  
谢谢大家  
不过还请理性消费



## 2) 技术不确定

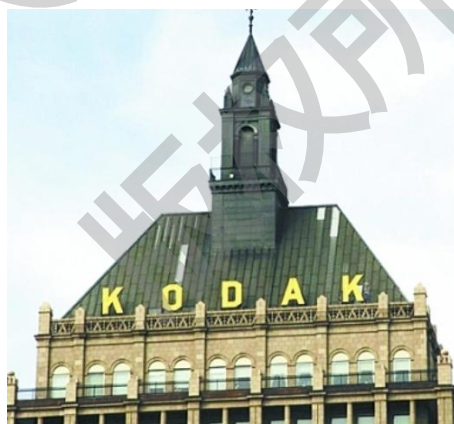
### 马斯克谈沃尔沃取消激光雷达 纯视觉更优

2026-07-31 09:00:37 来源：金融界

一片树叶都能逼停无人车！Waymo CEO炮轰纯视觉路线：  
只靠摄像头无法完全自动驾驶

 新浪财经

2026年08月05日



Mitigating the risk of extinction from AI should be a global priority alongside other societal-scale risks such as pandemics and nuclear war.

#### Signatories:

☒ AI Scientists ☒ Other Notable Figures

**Geoffrey Hinton**  
Emeritus Professor of Computer Science, University of Toronto

**Yoshua Bengio**  
Professor of Computer Science, U. Montreal / Mila

**Demis Hassabis**  
CEO, Google DeepMind

**Sam Altman**  
CEO, OpenAI

**Dario Amodei**  
CEO, Anthropic

**Dawn Song**  
Professor of Computer Science, UC Berkeley

**Bill Gates**  
Gates Ventures

**Ya-Qin Zhang**  
Professor and Dean, AIR, Tsinghua University

**Ilya Sutskever**  
Co-Founder and Chief Scientist, OpenAI

### 3) 政策环境不确定

- 贸易战科技战、电信改革先行？核酸相关产业、好未来、大型电子对撞机。



# ● 靠什么来对付不确定性？包含股权安排的合约——企业

- 债约：期间付息、到期还本
- 股权：永久性安排，只要公司没破产，是永远的权利；允许转让，但不得退资，分红没有事先明确说明的数量或比率。
- 为什么需要“股权”、出资人？为什么公司仅靠债权融资还不够？为什么股权收益在事先无从清楚地规定或承诺？
- 应对具有不确定性环境的“兜底”安排
  - “剩余蛋糕索取权”（*residual claim*）是股权的本质规定
  - “企者不立，跨者不行”

# 知识点汇总

- 企业选择产出的临界点在于企业内部组织生产对应的组织（交易）费用，与企业通过市场关系而产生交易费用相等之处。
- 市场交易费用总体可分为三类：直接交易费用、支撑市场运作的费用、建立交易前提所需要的费用。
- 企业与市场一样，都具有合约性质，理解二者的区别，一个关键点在于把握风险与不确定性的区别。不确定性导致必然存在有人对不确定结果“兜底”的称为企业的股权性质合约。